

被告人的合法财产部分在退赔被害人时则不具有优先性

——东甲案外人执行异议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省南通市中级人民法院(2023)苏06执复47号执行裁定书

2. 案由：案外人执行异议

3. 当事人

复议申请人(异议人): 东甲

被执行人: 东某

【基本案情】

江苏省南通市海门区人民法院在对东某犯非法吸收公众存款罪中涉财产部分执行过程中，于2022年10月26日作出(2022)苏0684执2419号通知书，告知案外人东甲本院在执行被执行人东某罚金、追缴违法所得一案中，提取了被执行人东某在江苏省启东市人民法院(2022)苏0681执2734号案件中的案款进行分配，因被执行人东某在执行中同时承担刑事责任及民事责任，其退赔集资参与人的损失部分优先于其他民事债权予以执行，无剩余财产参与分配，故本次分配中东甲无法分得案款。东甲提出书面异议称，被执行人东某欠付其劳务报酬，提起诉讼要求支付报酬，2022年7月20日江苏省南通市海门区人民法院作出民事裁定，裁定东某支付所欠东甲劳务工资91873元。故案外人东甲请求，江苏省南通市海门区人民法院提取被执行人东某在江苏省启东市人民法院的案款16015759.43元优先支付给案外人东甲91873元。

【案件焦点】

东甲的债权能否参与本案的分配。

【法院裁判要旨】

江苏省南通市海门区人民法院经审理认为：执行财产涉及非法集资刑事案件涉案财物的，按照《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第九条第四款规定，退赔非法集资参与人的损失部分，应当优先于其他民事债权以及罚金、没收财产予以执行。仍有剩余的，用于参与分配。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十三条界定了被执行人财产的分配顺序，即在刑事裁判涉财产部分与民事案件同时执行的情况下，退赔被害人的损失应优先于支付其他民事债务。本院执行部门提取的案款金额尚不足以退赔刑事案件中被害人的全部损失，无剩余部分用于其他民事债权人的分配。而案涉异议人的债权并不享有优先权，也不存在财产保全措施，故异议人东甲的异议请求并无法律依据，法院不予支持。

江苏省南通市海门区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条之规定，裁定如下：

驳回案外人东甲提出的异议请求。

东甲不服执行裁定，提出复议。江苏省南通市中级人民法院经审理认为：《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》系最高人民法院对于刑事裁判涉财产部分执行的司法解释，主要解决的是在刑事案件执行中涉财产部分处理原则和方法，同时涉及刑事处罚与民事责任时的执行顺位。该执行顺位是刑事涉案财物的处理规定，如不是涉案财产，在被执行人个人的财产不足以清偿刑事被害人的损失和民事债务时，应当按照民事执行分配制度执行。本案中，东甲作为东某的债权人申请参与分配，法院应当首先确定执行款的性质，然后依法审查东甲是否符合参与分配的资格，而不应直接以本案中执行款项不足以退赔集资参与人的损失为由准许不予参与分配。

江苏省南通市中级人民法院依照《最高人民法院关于人民法院办理执行异

议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第二款之规定，裁定如下：

- 一、撤销南通市海门区人民法院(2023)苏0613执异1号执行裁定；
- 二、本案发回南通市海门区人民法院重新审查。

【法官后语】

“执行难”一直是困扰法院的难题，其中刑事裁判涉财产部分执行问题更为棘手。刑事判决中退赔被害人损失与一般民事债权发生竞合的情形多见于非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等扰乱社会主义市场经济秩序的犯罪中，在法院生效判决进入强制执行程序之后，被执行人的财产往往无法足额清偿所有债务，此时退赔被害人损失与一般民事债权的优先顺位就发生冲突，为此，2014年10月最高人民法院出台《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》（以下简称《涉刑财产执行规定》），对涉刑财产执行进行规范，以回应现实需求。

《涉刑财产执行规定》第十三条对涉刑财产的执行顺序作出具体规定，但关于退赔被害人损失与民事债务的执行顺位问题，仍然争议不止。从理论上来说，“退”的部分以赃款赃物的追缴为前提，追缴的对象是违法所得，用特定的财物发还特定的受害对象，具有明确的针对和指向，故刑事追缴优先于其他民事债务具有一定的合理性。有疑问的是，“赔”是指赃款赃物退还不足后，以被执行人个人合法财产予以赔偿，故理论上“赔”的部分并不具备优先于其他民事债务的基础，执行标的物应按债权的一般原则进行分配，否则容易造成合法债权人在最后的执行分配中因劣后受偿而未分配到任何财产。有关部门也意识到了这个问题的凸显性，如《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第九条第四款，进一步明确规定退赔集资参与人的损失一般优先于其他民事债务以及罚金、没收财产的执行，专门突出“一般”二字，由于相关体系解释和法律适用逻辑并不明确，造成司法中仍然存在执行退赔顺位的实践困惑。

换言之，按照物权优于债权，债权之间具有平等性的原则，对于追缴的违法所得部分在退赔被害人时可优先于一般债权，但对于被告人的合法财产部分

在退赔被害人时则不具有优先性。主要理由如下：其一，责令退赔本质上属于民事责任的范畴。民事诉讼调整的是平等主体之间的人身和财产民事法律关系，目的是解决民事纠纷、保护民事权益、维护民事实体法律；刑事诉讼是国家机关依照法定程序追究犯罪的活动，调整的是刑事法律关系，目的是查明犯罪事实、惩罚犯罪、维护刑事实体法律。民事诉讼程序与刑事诉讼程序虽然属于不同的法律制度，各自规范和调整范围不同，但是二者经常存在交叉，特别是在非法集资案件中更为明显。而对于二者所涉的财产权问题实质上属于同等权益，应当受到平等保护。因此，责令退赔实际上与其他民事债权具有同种属性，二者在参与执行财产分配时应当享有同一顺位。其二，责令退赔在于尽快修复被侵害的社会关系。从司法实践情况来看，“退赔”包含“退”和“赔”两部分，“退”是指将追缴的赃款赃物(含转化物及收益)退还给受害人，“赔”是指赃款赃物退还不足后，以被执行人个人合法财产予以赔偿。可见，责令退赔的财产在刑法上的评价，不但包括已经查控在案的违法所得，还包括需要继续追缴的违法所得以及用于执行退赔责任的被告人其他合法财产等内容。实践中，对于赃款赃物用来优先退赔集资参与人的损失当然不存在异议，但如果是被执行人的个人合法财产，民事债权人的合法财产权利受到侵害时同样需要得到修复与平等保护，故民事债权人应当享有与作为被害人身份的集资参与人同等顺位按比例受偿的权利。

本案审理的切入点在于，在退赔被害人损失与民事债务的执行顺位上，首先需先确定执行款的性质，如执行款属于赃款赃物，则优先退还给被害人，若执行款非刑事案件案涉财产，那么民事债权人享有与被害人共同进行参与分配的资格。

编写人：江苏省南通市海门区人民法院 王钰莹

